



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gabriella Anna Maria Schiaffino	Presidente rel
dott.ssa Giovanna Ferrero	Consigliere
dott.ssa Maria Elena Catalano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **579/2020** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in Corso Porta Ticinese, 60 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti.

APPELLANTE

CONTRO

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 16 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MONDONICO MASSIMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti.

avente ad oggetto: Agenzia

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

I – In rito e nel merito:

1. richiedere la discussione orale ex art. 352 co. 2 c.p.c..
2. riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni di merito proposte in primo grado:

“1. condannare *CP_1* al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti di [...] *Parte_1* nella misura che sarà determinata in corso di causa occorrendo in via equitativa e in ogni caso con rivalutazioni per ritardato pagamento, con interessi da quando dovuto al saldo e con anatocismo dalla notifica del ricorso.

2. condannare *CP_1* al pagamento a favore di *Parte_1* a titolo di indennità di mancato preavviso di € 140.132,19 (e/o di altra somma che eventualmente verrà determinata in corso di causa eventualmente con determinazione in via equitativa) in ogni caso con rivalutazioni per ritardato pagamento, con interessi da quando dovuto al saldo e con anatocismo dalla notifica del ricorso.

3. condannare ex art. 1751 c.c. ed ex artt. 12 e 13 dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore commercio del 16 febbraio 2009 *CP_1* al pagamento di quanto dovuto a *Parte_1*

[... *Parte_1* a titolo di indennità di fine rapporto nella misura che sarà

determinata in corso di causa occorrendo in via equitativa e in ogni caso con rivalutazioni per ritardato pagamento, con interessi da quando dovuto al saldo e con anatocismo dalla notifica del ricorso.

4. condannare ex art. 2041 c.c. *CP_1* al pagamento di quanto dovuto a [...] *Parte_1*

a titolo di danno, di indennità di mancato preavviso e di indennità di fine rapporto nella misura che sarà determinata in corso di causa occorrendo in via equitativa e in ogni caso con rivalutazioni per ritardato pagamento, con interessi da quando dovuto al saldo e con anatocismo dalla notifica del ricorso.

5. rigettare tutte le domande di *CP_1* con l'esclusione della sola eccezione di incompetenza per materia formulata da *CP_1* in via pregiudiziale con la propria memoria ex art. 416 c.p.c.”

II – In via istruttoria:

1. ammettere occorrendo, senza inversione dell'onere della prova, i capitoli di prova testimoniale per testi:

1) “Vero è che dopo la dichiarazione di *CP_1* del 26 giugno 2015 relativa alla cessazione del rapporto tra *CP_1* e *Parte_1* *Parte_1* prodotta da quest'ultima come doc. I 2, che si esibisce, la società *Controparte_2* ha continuato ad acquistare prodotti ausiliari tessili da *CP_1* nei mesi da giugno a settembre 2015”.

2) “Vero è che dopo la dichiarazione di *CP_1* del 26 giugno 2015 relativa alla cessazione del rapporto tra *CP_1* e *Parte_1* *Parte_1* prodotta da quest'ultima come doc. I 3, che si esibisce, la società *Organizzazione_1* ha continuato ad acquistare prodotti ausiliari tessili da *CP_1* nei mesi da giugno a settembre 2015”.

3) “Vero è che dopo il 26 giugno 2015 la società *Organizzazione_2* ha continuato ad acquistare prodotti ausiliari tessili da *CP_1* nei mesi da giugno a settembre 2015”.

4) “Vero è che dopo il 26 giugno 2015 la società *Organizzazione_3* ha continuato ad acquistare prodotti ausiliari tessili da *CP_1* nei mesi da giugno a settembre 2015”.

- 5) “Vero è che dopo il 26 giugno 2015 la società *Parte_2* ha continuato ad acquistare prodotti ausiliari tessili da *CP_1* nei mesi da giugno a settembre 2015”.
- 6) “Vero è che dopo il 26 giugno 2015 la società *Org_4* ha continuato ad acquistare prodotti ausiliari tessili da *CP_1* nei mesi da giugno a settembre 2015”.
- 7) “Vero è che tra il 1995 e il 26 giugno 2015 la società *CP_2* *CP_2* ha acquistato prodotti ausiliari tessili da *CP_1* sulla base dell’attività di promozione da parte di *Parte_1* .
- 8) “Vero è che tra il 1995 e il 26 giugno 2015 la *Org_5* *Organizzazione_1* ha acquistato prodotti ausiliari tessili da *CP_1* sulla base dell’attività di promozione da parte di *Parte_1* .
- 9) “Vero è che tra il 1995 e il 26 giugno 2015 la *Organizzazione_6* ha acquistato prodotti ausiliari tessili da *CP_1* sulla base dell’attività di promozione da parte di *Parte_1* .
- 10) “Vero è che tra il 1995 e il 26 giugno 2015 la società *Organizzazione_3* ha acquistato prodotti ausiliari tessili da *CP_1* sulla base dell’attività di promozione da parte di *Parte_1* .
- 11) “Vero è che tra il 1995 e il 26 giugno 2015 la *Parte_3* ha acquistato prodotti ausiliari tessili da *CP_1* sulla base dell’attività di promozione da parte di *Parte_1* .
- 12) “Vero è che tra il 1995 e il 26 giugno 2015 la società *Org_7* acquistato prodotti ausiliari tessili da *CP_1* sulla base dell’attività di promozione da parte di *Parte_1* .
- 13) “Vero è che la società *Organizzazione_2* ha acquistato i prodotti indicati nelle fatture prodotte da *Parte_1* *Parte_1* come doc. I 10, che si esibisce, sulla base di un rapporto di fornitura intercorrente con *CP_1* .

14) “Vero è che la società *Organizzazione_3* ha acquistato i prodotti indicati nelle fatture prodotte da *Parte_1* di *Pt_1* *Parte_1* come doc. I 11, che si esibisce, sulla base di un rapporto di fornitura intercorrente con *CP_1* .

15) “Vero è che la società *Parte_2* ha acquistato i prodotti indicati nelle fatture prodotte da *Parte_1* come doc. I 12, che si esibisce, sulla base di un rapporto di fornitura intercorrente con *CP_1* .

16) “Vero è che la società *Org_4* ha acquistato i prodotti indicati nelle fatture prodotte da *Parte_1* come doc. I 13, che si esibisce, sulla base di un rapporto di fornitura intercorrente con *CP_1* .

17) “Vero è che con e-mail del 26 giugno 2015 prodotta da *Parte_1* *Parte_1* [...] come doc. I 2, che si esibisce, la società *CP_1* ha comunicato alla società *Controparte_2* la conclusione del rapporto tra *CP_1* e *Parte_1* *Parte_1* [...] .

18) “Vero è che con e-mail del 26 giugno 2015 prodotta da *Parte_1* [...] come doc. I 3, che si esibisce, la società *CP_1* ha comunicato alla società *Organizzazione_1* la conclusione del rapporto tra *CP_1* e *Parte_1* [...] .

2. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 1) *Testimone_1* , nato a Milano (MI) il 22 agosto 1934, C.F. *C.F._1* , con domicilio in Via Farsaglia, 1, 20137 Milano (MI).

3. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 2) *Testimone_2* , nato a Gallarate (VA) il 26 febbraio 1968, C.F. *C.F._2* , residente in Via Solferino, 16, 21013 Gallarate (VA).

4. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 3) *Testimone_3* , nato a Modena (MO) il 03 aprile 1953, C.F. *C.F._3* , con domicilio in Via Sella Quintino, 4, 20121 Milano (MI).

5. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 4) *Testimone_4* , nato a Treviso (TV) il 21 giugno 1971, C.F. *C.F._4* , con domicilio in Via delle Tezze, 1, 31050 Ponzano Veneto (TV).
6. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 5) *Testimone_5* , nato a Bergamo (BG) il 11 dicembre 1956, C.F. *C.F._5* , con residenza in Piazza Mascheroni, 1, 24129 Bergamo (BG).
7. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 6) *Testimone_6* , con domicilio in Orlice, 105, 561 51 Letohrad, Repubblica Ceca.
8. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 7) *Testimone_1* , nato a Milano (MI) il 22 agosto 1934, C.F. *C.F._1* , con domicilio in Via Farsaglia, 1, 20137 Milano (MI).
9. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 8) *Testimone_2* , nato a Gallarate (VA) il 26 febbraio 1968, C.F. *C.F._2* , residente in Via Solferino, 16, 21013 Gallarate (VA).
10. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 9) *Testimone_3* , nato a Modena (MO) il 03 aprile 1953, C.F. *C.F._3* , con domicilio in Via Sella Quintino, 4, 20121 Milano (MI).
11. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 10) *Testimone_4* , nato a Treviso (TV) il 21 giugno 1971, C.F. *C.F._4* , con domicilio in Via delle Tezze, 1, 31050 Ponzano Veneto (TV).
12. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 11) *Testimone_5* , nato a Bergamo (BG) il 11 dicembre 1956, C.F. *C.F._5* , con residenza in Piazza Mascheroni, 1, 24129 Bergamo (BG).
13. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 12) *Testimone_6* , con domicilio in Orlice, 105, 561 51 Letohrad, Repubblica Ceca.
14. chiamare a testimoniare sui capitoli di prova per testi 13) *Testimone_3* , nato a Modena (MO) il 03 aprile 1953, C.F. *C.F._3* , con domicilio in Via Sella Quintino, 4, 20121 Milano (MI).

15. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 14) *Testimone_4* , nato a Treviso (TV) il 21 giugno 1971, C.F. *C.F._4* , con domicilio in Via delle Tezze, 1, 31050 Ponzano Veneto (TV).

16. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 15) *Testimone_5* , nato a Bergamo (BG) il 11 dicembre 1956, C.F. *C.F._5* , con residenza in Piazza Mascheroni, 1, 24129 Bergamo (BG).

17. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 16) *Testimone_6* , con domicilio in Orlice, 105, 561 51 Letohrad, Repubblica Ceca.

18. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 17) *Testimone_1* , nato a Milano (MI) il 22 agosto 1934, C.F. *C.F._1* , con domicilio in Via Farsaglia, 1, 20137 Milano (MI).

19. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 18) *Testimone_2* , nato a Gallarate (VA) il 26 febbraio 1968, C.F. *C.F._2* , residente in Via Solferino, 16, 21013 Gallarate (VA).

20. essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulati da *CP_1* che dovessero eventualmente essere ammessi.

21. rigettare le richieste istruttorie di *CP_1*

22. rigettare i capitoli di prova formulati da *CP_1* perché inammissibili per tutto quanto esposto in narrativa.

23. dichiarare l'inattendibilità e/o l'incapacità a testimoniare dei testi *Testimone_7*

[...] e *Tes_8* per tutto quanto espresso in narrativa.

24. ammettere occorrendo, senza inversione dell'onere della prova, i capitoli di prova per testi:

19) “Vero è che tra il 01 gennaio 2015 e il 22 giugno 2015 *Parte_1* *Parte_1*

[...] ha promosso presso la società *Controparte_2* la vendita di prodotti ausiliari tessili per conto di soggetti diversi da *CP_1* .

- 20) “Vero è che tra il 01 gennaio 2015 e il 22 giugno 2015 *Parte_1*
[...] ha promosso presso la società *Organizzazione_1* la vendita di prodotti ausiliari tessili per conto di soggetti diversi da *CP_1* .
- 21) “Vero è che tra il 01 gennaio 2015 e il 22 giugno 2015 *Parte_1* *Parte_1*
[...] ha promosso presso la società *Organizzazione_2* la vendita di prodotti ausiliari tessili per conto di soggetti diversi da *CP_1* .
- 22) “Vero è che tra il 01 gennaio 2015 e il 22 giugno 2015 *Parte_1* *Parte_1*
[...] ha promosso presso la società *Organizzazione_3* la vendita di prodotti ausiliari tessili per conto di soggetti diversi da *CP_1* .
- 23) “Vero è che tra il 01 gennaio 2015 e il 22 giugno 2015 *Parte_1* *Parte_1*
[...] ha promosso presso la società *Parte_2* la vendita di prodotti ausiliari tessili per conto di soggetti diversi da *CP_1* .
- 24) “Vero è che tra il 01 gennaio 2015 e il 22 giugno 2015 *Parte_1* *Parte_1*
[...] ha promosso presso la società *Org_4* la vendita di prodotti ausiliari tessili per conto di soggetti diversi da *CP_1* .
25. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 19) *Testimone_1* , nato a Milano (MI) il 22 agosto 1934, C.F. *C.F._1* , con domicilio in Via Farsaglia, 1, 20137 Milano (MI).
26. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 20) *Testimone_2* , nato a Gallarate (VA) il 26 febbraio 1968, C.F. *C.F._2* , residente in Via Solferino, 16, 21013 Gallarate (VA).
27. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 21) *Testimone_3* , nato a Modena (MO) il 03 aprile 1953, C.F. *C.F._3* , con domicilio in Via Sella Quintino, 4, 20121 Milano (MI).
28. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 22) *Testimone_4* , nato a Treviso (TV) il 21 giugno 1971, C.F. *C.F._4* , con domicilio in Via delle Tezze, 1, 31050 Ponzano Veneto (TV).

29. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 23) *Testimone_5* , nato a Bergamo (BG) il 11 dicembre 1956, C.F. *C.F._5* , con residenza in Piazza Mascheroni, 1, 24129 Bergamo (BG).

30. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 24) *Testimone_6* , con domicilio in Orlice, 105, 561 51 Letohrad, Repubblica Ceca.

31. ammettere occorrendo, senza inversione dell'onere della prova, i capitoli di prova per testi:

25) “Vero è che con e-mail del 26 giugno 2015 prodotta da *Parte_1* [...] come doc. I 2, che si esibisce, la società *CP_1* ha comunicato alla società *CP_2* *CP_2* la conclusione del rapporto di agenzia tra *CP_1* e *Pt_1* [...] *Parte_1* .

“Vero è che con e-mail del 26 giugno 2015 prodotta da *Parte_1* [...] come doc. I 3, che si esibisce, la società *CP_1* ha comunicato alla società *Organizzazione_1* la conclusione del rapporto di agenzia tra *CP_1* e [...] *Parte_1* .

32. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 25) *Testimone_1* , nato a Milano (MI) il 22 agosto 1934, C.F. *C.F._1* , con domicilio in Via Farsaglia, 1, 20137 Milano (MI).

33. chiamare a testimoniare sul capitolo di prova per testi 26) *Testimone_2* , nato a Gallarate (VA) il 26 febbraio 1968, C.F. *C.F._2* , residente in Via Solferino, 16, 21013 Gallarate (VA).

34. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire il suo libro fatture degli anni 2014 e 2015.

35. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire il suo registro IVA degli anni 2014 e 2015.

36. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire tutte le fatture emesse nei confronti di *Organizzazione_2* con sede in Via Ticino 66, 20010 Santo Stefano Ticino (MI), C.F. e P.I. *P.IVA_3* , dal gennaio 2015 al dicembre 2015.

37. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire tutte le fatture emesse nei confronti di *Organizzazione_3* con sede in Via delle Tezze 1, 31050 Ponzano Veneto (TV), C.F. e P.I. *P.IVA_4* , dal gennaio 2015 al dicembre 2015.
38. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire tutte le fatture emesse nei confronti di *Parte_2* con sede in Via Dr. Silvio Albini 1, 24021 Albino (BG), C.F. *P.IVA_5* e P.I. *P.IVA_6* , dal gennaio 2015 al dicembre 2015.
39. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire tutte le fatture emesse nei confronti di *Org_4* con sede in Orlice, 105, 561 51 Letohrad, Repubblica Ceca, V.A.T. CZ 64792714, dal gennaio 2015 al dicembre 2015.
40. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire tutte le fatture emesse nei confronti di *Controparte_2* con sede in Via Pietro Giannone 9, 20154 Milano (MI), C.F. e P.I. *P.IVA_7* , dal gennaio 2015 al dicembre 2015.
41. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire tutte le fatture emesse nei confronti di *Organizzazione_1* con sede in Viale Luigi Majno 5, 20122 Milano (MI), C.F. *P.IVA_8* , dal gennaio 2015 al dicembre 2015.
42. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire tutte le fatture emesse nei confronti di *Org_8* con sede in Via Campo Sportivo 8, 24020 Peia (BG), C.F. e P.I. *P.IVA_9* , dal gennaio 2015 al dicembre 2015.
43. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire tutte le fatture emesse nei confronti di *Parte_4* con sede in Via Mazzini 20, 24026 Cazzano Sant'Andrea (BG), C.F. e P.I. *P.IVA_10* , dal gennaio 2015 al dicembre 2015.
44. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire tutte le fatture emesse nei confronti di *Org_9* con sede in Via Motta 5, 21020 Varano Borghi (VA), C.F. e P.I. *P.IVA_11* , dal gennaio 2015 al dicembre 2015.
45. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire tutte le fatture emesse nei confronti di *Org_10* con sede in Via Serio 30/A, 24021 Albino (BG), C.F. e P.I. *P.IVA_12* , dal gennaio 2015 al dicembre 2015.

46. ordinare ex art. 210 c.p.c. a *CP_1* di esibire tutte le fatture emesse nei confronti di *Parte_5* con sede in Via Agro del Castello 38, 24020 Casnigo (BG), C.F. e P.I. *P.IVA_13* , dal gennaio 2015 al dicembre 2015.

47. voglia il Giudice ordinare ex artt. 118 e 258 c.p.c. l'ispezione di tutta la documentazione contabile presente presso i locali di *CP_1* comprensivi quantomeno della sede legale e della sede operativa di *CP_1* al fine di far acquisire nel presente giudizio i contratti conclusi da quest'ultima dal gennaio 2015 al dicembre 2015 (contratti la cui conclusione è stata promossa dall'attività di agente di [...]

Parte_1 con i seguenti soggetti: (i) *Organizzazione_2* con sede in Via Ticino 66, 20010 Santo Stefano Ticino (MI), C.F. e P.I. *P.IVA_3* (ii) [...]

Org_3 con sede in Via delle Tezze 1, 31050 Ponzano Veneto (TV), C.F. e P.I.

P.IVA_4 (iii) *Parte_2* con sede in Via Dr. Silvio Albini 1, 24021 Albino (BG), C.F. *P.IVA_5* e P.I. *P.IVA_6* ; (iv) *Org_4* con sede in

Orlice, 105, 561 51 Letohrad, Repubblica Ceca, V.A.T. CZ *P.IVA_14* ; (v) [...]

CP_2 con sede in Via Pietro Giannone 9, 20154 Milano (MI), C.F. e P.I.

P.IVA_7 e (vi) *Organizzazione_1* con sede in Viale Luigi Majno 5, 20122 Milano (MI), C.F. *P.IVA_8* e il rispettivo volume delle vendite derivanti da questi contratti

e/o il corrispettivo incassato da *CP_1* e/o il credito maturato da questa dalle vendite qui indicate.

48. voglia il Giudice ordinare ex artt. 118 e 258 c.p.c. l'ispezione di tutta la documentazione contabile presente presso i locali di *CP_1* comprensivi quantomeno della sede legale e della sede operativa di *CP_1* al fine di far acquisire nel presente giudizio i contratti conclusi da quest'ultima dal gennaio 2015 al dicembre 2015 (contratti la cui conclusione è stata promossa dall'attività di agente di [...]

Parte_1 con i seguenti soggetti: (i) *Org_9* con sede in Via Motta 5, 21020 Varano Borghi (VA), C.F. e P.I. *P.IVA_11* (ii) *Org_8* con

sede in Via Campo Sportivo 8, 24020 Peia (BG), C.F. e P.I. *P.IVA_9* (iii) *Org_10*

[...] con sede in Via Serio 30/A, 24021 Albino (BG), C.F. e P.I. *P.IVA_12* ; (iv)

Parte_5 con sede in Via Agro del Castello 38, 24020 Casnigo (BG), C.F. e P.I. *P.IVA_13* e (v) *Parte_4* con sede in Via Mazzini 20, 24026 Cazzano Sant'Andrea (BG), C.F. e P.I. *P.IVA_10* ; e il rispettivo volume delle vendite derivanti da questi contratti e/o il corrispettivo incassato da *CP_1* e/o il credito maturato da questa dalle vendite qui indicate.

49. con ogni riserva e con richiesta sin d'ora di tutti i termini ex art. 183 c.p.c.

III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CAP 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, operando la distrazione delle stesse a favore degli scriventi procuratori che se ne dichiarano antistatari.

Per *CP_1*

Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis così giudicare:

In via pregiudiziale, nel rito:

- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le motivazioni illustrate in narrativa, con ogni e più ampia statuizione dovesse rendersi necessaria;

In via principale, nel merito:

- rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di Giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, *Parte_1* (d'ora in avanti *Pt_1*) conveniva in giudizio *CP_1* (d'ora in avanti *CP_1*), deducendo l'esistenza di un rapporto di agenzia con quest'ultima e chiedendone la condanna al pagamento delle provvigioni

dovute, dell'indennità di risoluzione del rapporto, dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità meritocratica e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Si costituiva nel giudizio **CP_1** rilevando in via pregiudiziale l'incompetenza del Giudice del lavoro, contestando nel merito le domande attoree e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di **Pt_1** al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di agenzia, ai sensi degli artt. 1743 e 1746 c.c.

Con provvedimento del 20/05/2016 il Giudice del lavoro si pronunciava sull'eccezione di incompetenza, ritenendo che il Tribunale di Milano fosse competente a decidere la controversia e che, tuttavia, trattandosi di causa societaria, essa dovesse essere assegnata ad altro giudice presso lo stesso ufficio. Pertanto, rimetteva il fascicolo al Presidente della Sezione per la trasmissione al Presidente del Tribunale di Milano, il quale in data 17/06/2016 assegnava la causa alla Sezione Undicesima col n.r.g. 33506/2016.

All'esito del giudizio, senza assunzione di prove orali, con sentenza n. 423/2020, pubblicata il 16/01/2020, il Tribunale riteneva che:

- era stata fornita la prova scritta della sussistenza di un rapporto di agenzia, individuabile nel documento prodotto in giudizio e sottoscritto da entrambe le parti, espressamente qualificato come "accordo per pagamento commissioni di agenzia", nonché nelle fatture emesse da **Org_11** da **CP_1** per il pagamento di compensi espressamente qualificati come provvigioni. Inoltre, la qualificazione del rapporto come contratto d'agenzia non era stata mai contestata da **CP_1** che anzi proprio su di essa aveva fondato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni;

- nulla era dovuto a **Pt_1** a titolo di provvigioni, in quanto la società attrice non aveva assolto l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito e determinativi della sua misura;

- non erano dovute né l'indennità di risoluzione del rapporto né l'indennità suppletiva di clientela di cui all'Accordo Economico Collettivo del 16/02/2009, in quanto le parti

non avevano effettuato richiami, in alcun documento contrattuale, ad essi, e neppure era stato dimostrato il presupposto alternativo dell'appartenenza delle parti alle organizzazioni stipulanti tali accordi;

- non era dovuta l'indennità meritocratica, in quanto l'attrice non aveva ottemperato ai propri obblighi di allegazione e di prova con riguardo alle condizioni previste dall'art. 1751 c.c.;

- neppure era dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 1750 c.c., poiché non risultava provato che fosse stata la preponente CP_1 a recedere dal rapporto di agenzia;

- pertanto, le domande attoree dovevano essere integralmente rigettate;

- doveva essere rigettata anche la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 in quanto, pur essendo configurabile una condotta illecita consistente nello svolgimento da parte dell'agente di attività in concorrenza con il preponente, non era stato provato che da tale condotta fosse derivato un danno in capo a quest'ultimo.

Avverso la sentenza proponeva appello Pt_1 lamentando l'erroneità della decisione nelle parti in cui non aveva riconosciuto il diritto alle provvigioni e alle indennità di fine rapporto, meritocratica e di mancato preavviso, nonché nella parte in cui aveva attribuito alla società attrice lo svolgimento di attività di concorrenza sleale nei confronti della preponente. Inoltre, l'appellante riproponeva le istanze istruttorie già richieste in primo grado.

Si costituiva nel giudizio CP_1 chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito il suo rigetto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Attesa l'impossibilità di pervenire a una soluzione conciliativa della lite, le parti precisavano le rispettive conclusioni, nella forma della trattazione scritta, in data 05/10/2021 e il Collegio, assegnando termini di giorni cinquanta per il deposito delle

comparse conclusionali e di giorni venti eventuali repliche, tratteneva la causa in decisione.

Ritiene questa Corte che, anzitutto, debba essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Ad avviso di *CP_1* l'atto di gravame proposto da *Pt_1* si limiterebbe a riproporre le domande già avanzate in primo grado, senza indicare in maniera specifica le parti della pronuncia oggetto di critica e di impugnazione. Tale prospettazione non può essere condivisa, in quanto -come correttamente rilevato dalla parte appellante nella sua memoria di replica- nell'atto di impugnazione sono indicate in modo puntuale (anche attraverso citazione testuale) le parti del provvedimento di cui si chiede la riforma, nonché le modifiche richieste alla ricostruzione effettuata dal Giudice di primo grado e le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge. Pertanto, l'eccezione va respinta in quanto infondata e l'appello proposto da *Pt_1* deve ritenersi ammissibile, con conseguente esame nel merito della controversia.

Prima di procedere, la Corte ritiene di dover prendere posizione anche sulla richiesta di discussione orale ex art. 352 c.p.c. avanzata da *Pt_1* in sede di precisazione delle conclusioni. A riguardo, il comma 2 della norma richiamata stabilisce che, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, la richiesta debba essere riproposta al Presidente della Corte, con apposita istanza, affinché questi provveda, ai sensi del comma 3, alla fissazione della data dell'udienza di discussione e alla designazione del relatore. La *ratio* di tale previsione risiede nella competenza funzionale propria del Presidente della Corte ovvero della sezione, cui non può supplire il Collegio giudicante spettando solo al primo individuare la data per la discussione e provvedere anche alla nomina del relatore. Ora, nella presente vicenda processuale, l'appellante non ha provveduto a depositare un'istanza separata al Presidente, ma si è limitata a riproporre la richiesta di discussione orale al Collegio nella sua memoria di replica dopo averla formulata in sede di foglio di precisazione delle conclusioni. Di conseguenza, tale richiesta non può trovare accoglimento, ma va dichiarata inammissibile per mancato

rispetto della specifica procedura stabilita dall'art. 352 c.p.c. (in termini Cass.sez.VI-3 Ordinanza 22 febbraio 2017, 4638;).

Procedendo, quindi, all'esame del merito, con il primo motivo d'appello Solar censura il rigetto operato dal Tribunale della sua domanda di liquidazione delle provvigioni, quantificate in euro 73.308,75, come da fattura emessa in data 01/07/2015 (doc. I, 4 di Solar).

Sul punto, la sentenza impugnata ha statuito quanto segue:

“La fattura di cui si chiede il pagamento [...] si limita a riportare le provvigioni che si ritengono dovute a Pt_1 [...] senza alcuna specificazione dei criteri di quantificazione di tale compenso e senza alcun riferimento agli affari, al fatturato sul quale tali provvigioni sarebbero state calcolate ed al periodo di imputazione di tali fatture. Tali necessarie specificazioni non sono state riportate in alcuna delle memorie della attrice. [...] Inoltre, non viene neppure allegato se l'incasso di CP_1 rispetto a tali fatture sia stato effettuato e contabilizzato nel periodo di competenza delle provvigioni richieste e se siano stati applicati i criteri quantitativi e temporali (di esigibilità delle provvigioni) risultanti dal documento contrattuale sopra commentato (doc. 12 di CP_1 e doc. I 43 di Pt_1). Tali carenze di allegazione e di esplicazione non consentono di considerare assolto l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito e determinativi della sua misura, onere sicuramente gravante sulla attrice che tale credito vanta (art. 2697 c.c.)”.

Ad avviso della difesa di parte appellante, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non dimostrato il diritto di Pt_1 alle provvigioni di cui alla fattura prodotta, nonostante fossero stati prodotti in giudizio l'accordo in merito alle provvigioni e varie fatture emesse da CP_1 ai propri clienti, che dimostrerebbero l'attività di intermediazione svolta da Pt_1 Più nello specifico, dalle fatture prodotte si sarebbe dovuto ricavare che: i) CP_1 aveva concluso dei contratti grazie all'intermediazione di Pt_1 ii) CP_1 aveva eseguito le prestazioni ivi convenute; iii) i clienti avevano pagato

(o avrebbero dovuto pagare) i corrispettivi pattuiti. Pertanto, se la sentenza impugnata avesse correttamente applicato gli artt. 1748 e 1749 c.c. e correttamente valutato le prove, avrebbe dovuto condannare **CP_1** al pagamento delle provvigioni richieste con la fattura del 01/07/2015.

La Corte ritiene che la prospettazione di parte appellante non possa essere condivisa e che, invece, sul punto debba trovare conferma quanto statuito dal Giudice di primo grado per le ragioni che seguono.

A titolo di premessa va rammentato che il Tribunale ha accertato l'esistenza di un accordo di agenzia tra le parti, in ragione della scrittura sottoscritta e prodotta in giudizio da entrambe, intitolata "*Accordo per pagamento commissioni di agenzia*" e datata 05/05/2014 (doc. 12 di **CP_1** doc. I, 43 di **Pt_1** . Tale documento è stato ritenuto idoneo a costituire la prova scritta *ad probationem* richiesta dall'art. 1742, comma 2, c.c. A tal fine, sono state valorizzate anche le fatture emesse da **Pt_1** saldate da **CP_1** per il pagamento di compensi espressamente qualificati come "provvigioni" (doc. I, 8 di **Pt_1** , nonché il fatto che in primo grado la qualificazione del rapporto come contratto d'agenzia è stata utilizzata da **CP_1** per fondare la propria domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Ora, la società appellata, al fine di contrastare le pretese avversarie, afferma nei propri atti difensivi che la prova dell'esistenza del contratto d'agenzia non sarebbe stata integrata, ma non fornisce alcun elemento idoneo a contestare quanto statuito sul punto dal Tribunale (ad esempio proponendo una diversa interpretazione dei documenti prodotti in giudizio). Pertanto, ritiene questa Corte di tener ferma la qualificazione come agenzia del rapporto intercorrente tra le parti.

L'esistenza di un rapporto di agenzia, tuttavia, non comporta di per sé il diritto dell'agente di ottenere un compenso a titolo di provvigioni dal preponente. Né è sufficiente a tal fine la produzione in giudizio di una fattura emessa dall'agente, per di più riferita non a uno o più affari specifici, ma in via cumulativa a tutti gli affari conclusi non si sa neppure in quale periodo, stante la mancanza di qualsivoglia indicazione sul

punto. Tale carenza nell'attività di allegazione e di prova non appare integrata neppure dalla produzione delle fatture emesse da CP_1 ai propri clienti (docc. I, 10; I, 11; I, 12; I, 13 di Pt_1 . Infatti, esse potrebbero tutt'al più dimostrare che la società preponente ha eseguito determinate prestazioni in favore dei clienti, ma nulla provano in merito al periodo di conclusione degli affari cui si riferiscono, periodi che non coincidono necessariamente con quello di fatturazione (Cfr. Cass. n. 25023/2013). La specificazione del periodo al quale si riferivano gli incassi delle forniture oggetto delle fatture era, invece, necessaria in ragione di quanto stabilito dalle parti stesse nell'accordo del 05/05/2014, in base al quale: *“le provvigioni saranno calcolate sulla base del fatturato trimestrale su base incassato di tale fatturato fino al 15° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento”*.

Ancor prima, il mancato assolvimento dell'onere della prova si evince dal fatto che Pt_1 non ha indicato in maniera specifica i singoli affari con le relative percentuali da cui, in conformità all'accordo sottoscritto dalle parti, si ricaverebbe il totale richiesto in fattura, né ha in alcun modo illustrato i conteggi effettuati per giungere a tale cifra complessiva. Ciò sarebbe stato, invece, necessario, anche al fine di permettere alla società appellata di potersi adeguatamente difendere in giudizio, contestando singole voci di calcolo o proponendo una diversa ricostruzione dell'intera vicenda. Al contrario, l'appellante si è limitata a formulare affermazioni generiche e a produrre svariati documenti contabili, peraltro senza metterne in luce la connessione con l'importo complessivo richiesto. Pertanto, con riguardo alle provvigioni, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale, imponendosi il rigetto del primo motivo d'appello.

Con il secondo motivo Pt_1 censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo non applicabile al rapporto dedotto in giudizio l'Accordo Economico Collettivo del 16/02/2009 (doc. I, 1 di Pt_1 , non ha riconosciuto il suo diritto a ottenere da CP_1 le indennità di fine rapporto e suppletiva di clientela, di cui all'art. 13 del citato Accordo.

Il Collegio ritiene che anche la censura nei termini articolati debba essere disattesa. Sul punto la giurisprudenza di Legittimità è costante nell'affermare il seguente principio: *“i contratti collettivi non aventi efficacia “erga omnes” costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto”* (Cass. n. 24336/2013; Cass. n. 10632/2009; Cass. n. 11875/2003). In armonia con l'orientamento della Cassazione, il Tribunale ha ritenuto che l'Accordo non fosse applicabile al rapporto di agenzia dedotto in giudizio, in quanto le parti non avevano operato richiamo di sorta, in alcun documento contrattuale, alla disciplina degli accordi collettivi in materia di rapporto di agenzia, né era stata allegata la loro appartenenza alle associazioni stipulanti l'accordo stesso.

L'appellante contesta la decisione, affermando che nel caso di specie l'applicabilità del contratto collettivo dovrebbe ricavarsi dal comportamento concludente delle parti. Tuttavia, Pt_1 non allega alcun elemento dal quale si potrebbe desumere la *“costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna”* delle clausole dell'Accordo nei rapporti tra le parti. Né a tal fine è utile -come evidenziato dalla difesa di parte appellata- allegare la semplice esistenza di un rapporto che per scopi, compensi e definizioni ricalchi lo schema contrattuale dell'agenzia così come delineato dalla contrattazione collettiva. Inoltre, non può essere condivisa l'affermazione della società appellante secondo cui CP_1 non avrebbe mai contestato l'inquadramento della richiesta di indennità ai sensi dell'Accordo. Invero, tale contestazione era stata sollevata dall'appellata già nella memoria difensiva ex. Art. 416 c.p.c., dove, con riferimento agli Accordi Economici Collettivi, si affermava che, non essendo stati richiamati dalle parti: *“non è pacifico che siano applicabili nel caso di specie rendendo comunque applicabili le sole disposizioni del codice civile in materia di rapporto di agenzia”* (p. 37). Per tali ragioni, la Corte ritiene di confermare quanto statuito dal Tribunale, con conseguente rigetto del secondo motivo d'appello.

Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse dovuta l'indennità meritocratica, né ai sensi dell'art. 13, comma 2, dell'Accordo Economico Collettivo del 16/02/2009 né ai sensi dell'art. 1751 c.c. Il Tribunale avrebbe, a suo avviso, errato, oltre che nel non considerare applicabile al rapporto dedotto in giudizio l'accordo collettivo citato, anche nel non ritenere allegati e provati i presupposti di cui all'art. 1751 c.c, ovverosia che l'agente avesse procacciato nuovi clienti al preponente o avesse ottenuto un sensibile sviluppo degli affari con quelli già esistenti.

Secondo la prospettazione di **Pt_1** invece, tali presupposti risulterebbero integrati dall'attività di allegazione e di prova svolta in primo grado. A sostegno della propria tesi, l'appellante richiama il contenuto delle fatture emesse da **CP_1** nei confronti di **[...]** **Parte_2** e di **Org_4** (docc. I, 12 e I, 13 di Solar): a suo avviso, questi soggetti, non essendo ricompresi nella lista di cui all'accordo del 05/05/2014, si dovrebbero considerare come nuovi clienti, ai sensi dell'art. 1751 c.c., procacciati a **CP_1** grazie alla sua attività di agente. Inoltre, l'appellante sostiene che altre fatture prodotte (docc. I, 10 e I, 11 di Solar) attesterebbero il sicuro incremento degli affari di **CP_1** con i clienti già esistenti da lei fornito.

La Corte ritiene che neppure tale assunto possa essere condiviso, in quanto le fatture prodotte non risultano idonee a provare le allegazioni di parte appellante. A riguardo, si osserva che l'elenco contenuto nel contratto di agenzia del 05/05/2014 non è esaustivo dei clienti di **CP_1** ma si riferisce ai soli clienti per i quali le parti hanno previsto una provvigione differenziata, stabilendo per tutti gli altri non meglio precisati, una provvigione fissa. Solar, quindi, non ha fornito alcuna prova né di aver promosso la conclusione di contratti con nuovi clienti, **Parte_2** e **Org_4** né del fatto che vi sia stato un incremento del fatturato di **CP_1** grazie alla sua attività di agente. Tale insufficienza probatoria non può essere colmata attraverso le richieste istruttorie da lei avanzate e riproposte anche nel presente grado: infatti, da un lato i capitoli di prova testimoniale dedotti in giudizio risultano sia assolutamente generici, sia relativi a circostanze di contenuto documentale e, quindi, inammissibili; dall'altro, non possono essere accolte neppure le istanze proposte ai sensi degli artt. 210 e 118 c.p.c., in quanto l'appellante non

ha in alcun modo provato che la società preponente sia venuta meno agli obblighi informativi stabiliti dall'art. 1749 c.c. e che, di conseguenza, sussistessero i presupposti per ordinare a CP_1 l'esibizione dei libri contabili o disporne l'ispezione.

Non essendo stato assolto l'onere probatorio incombente sull'agente, ritiene questa Corte che nessuna indennità sia dovuta, né ai sensi dell'art. 1751 c.c., né ai sensi dell'Accordo Economico Collettivo del 16/02/2009, il quale è peraltro inapplicabile al caso di specie, per le ragioni sopra esposte. Di conseguenza, deve essere respinto anche il terzo motivo d'appello.

Con il quarto motivo, Pt_1 censura la sentenza impugnata nella parte in cui non le ha riconosciuto il diritto a percepire da CP_1 l'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Economico Collettivo del 16/02/2009 e, in ogni caso, dell'art. 1750 c.c.

Nello specifico, si rileva che il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa della società appellante, in quanto quest'ultima non aveva provato il fatto posto a fondamento del proprio diritto, e cioè che fosse stata la preponente CP_1 a recedere *ad nutum* dal rapporto di agenzia non piuttosto il contrario.

Ad avviso dell'appellante, invece, tale prova sarebbe stata da lei fornita, grazie alla produzione in giudizio di alcune lettere inviate da CP_1 ai propri clienti, nelle quali si comunicava la conclusione del rapporto di collaborazione con Parte_1 accomandatario di Pt_1 (docc. I, 2 e I, 3 di Pt_1). Il Giudice avrebbe, quindi, errato nel non considerare adeguatamente i documenti prodotti. In ogni caso, la società lamenta l'applicazione da parte del Tribunale del principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., in termini non condivisibili, in quanto a suo avviso sarebbe spettato a CP_1 dimostrare la correttezza del proprio comportamento e, dunque, che lo scioglimento del rapporto contrattuale fosse avvenuto previa concessione del periodo di preavviso e non già a lei.

Ritiene questa Corte che la prospettazione di parte appellante non possa essere condivisa, in quanto contrastante con i principi espressi dalla costante giurisprudenza di Legittimità, la

quale, sia pur in tema di lavoro subordinato, afferma che il lavoratore che impugna un licenziamento orale ha l'onere di provare il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro, specificando che: *“tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1 ,c.c., secondo cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»”*. Pertanto, ad avviso della Suprema Corte: *“non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento”* (Cass. n. 13195/2019). La ripartizione dell'onere probatorio così delineata dalla Cassazione con riguardo all'impugnazione del licenziamento si ripercuote anche sulla domanda di indennità per mancato preavviso, la quale ha come suo presupposto indefettibile la cessazione del rapporto di lavoro determinata dal recesso del datore di lavoro, circostanza che deve essere provata dal lavoratore (si vedano Cass. n. 5345/1987; Cass. n. 480/1984; Cass. n. 4097/1968).

Sulla base di questi principi, applicabili per analogia al rapporto di agenzia, si deve ritenere che, al fine di fondare la propria pretesa all'indennità di mancato preavviso, incombesse in capo a **Pt_1** l'onere di dimostrare che la repentina cessazione del rapporto fosse dovuta a un atto unilaterale della preponente **CP_1**. Ora, tale prova non risulta integrata dalle email prodotte in giudizio, le quali costituiscono mere comunicazioni inviate da **CP_1** ai propri clienti al fine di informarli della conclusione dei rapporti con l'agente (circostanza in atti pacifica) e non certo manifestazioni della volontà di recedere dal rapporto di agenzia. Ciò si evince con chiarezza dal tenore letterale delle medesime:

“Gentile Cliente

Desidero informarLa che il giorno 26 giugno 2015 si è concluso il pluridecennale rapporto di collaborazione tra CP_1 e il signor Parte_1

Sottolineando la stima e professionalità che il nostro Pt_1 ha saputo condividere tra la clientela e l'azienda, gli esprimiamo la nostra riconoscenza e affetto [...]" (doc. I, 3 di Solar).

Dunque, le lettere inviate ai clienti nulla dicono in merito alle ragioni della cessazione del rapporto di agenzia, ma si limitano ad attestare una situazione di fatto, inidonea di per sé a fondare il diritto di Pt_1 a percepire l'indennità di mancato preavviso. A conferma di ciò, si rammenta quanto affermato dalla giurisprudenza di Legittimità, secondo la quale la prova della *"mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro"* non equivale a quella dell'«estromissione», *"nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto"* (Cass. n. 149/2021).

Per tali ragioni, la Corte ritiene che correttamente il Tribunale abbia considerato non assolto da Pt_1 l'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2967 c.c. e che, di conseguenza, si imponga il rigetto anche del quarto motivo d'appello.

Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che Org_12 società anch'essa riconducibile a Pt_1 [...] avesse posto in essere atti di concorrenza sleale nei confronti di CP_1

La Corte ritiene che il motivo sia inammissibile sotto molteplici profili per carenza di interesse. Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata da CP_1 pur ritenendo la sussistenza di atti di concorrenza sleale da parte di Pt_1 in quanto ha ravvisato che la preponente non avesse fornito prova del danno lamentato. Poiché avverso tale decisione la società appellata non ha proposto appello incidentale, non è in alcun modo individuabile in capo a Pt_1 alcun interesse ad ottenere sul punto una differente motivazione che addirittura escluda la sussistenza di tali atti, dato che nessuna modifica ne conseguirebbe in concreto, e ciò tanto più ove si consideri come la sua difesa in primo grado non abbia formulato domanda di accertamento negativo sul

punto. Per completezza occorre, infine, rilevare che il Tribunale, nel rigettare la domanda di indennità per mancato preavviso proposta dall'appellante neppure ha motivato facendo riferimento ad una eventuale giusta causa di recesso da parte della preponente fondata su atti di concorrenza sleale, elemento che ancor più evidenzia, se del caso, l'inaammissibilità del motivo ora esaminato per mancanza di interesse. Nessun ulteriore esame deve essere, infine, svolto con riguardo alla domanda di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c. riproposta nel presente grado, in totale assenza di motivi di censura della sentenza sul punto ovvero con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.

Atteso l'integrale rigetto dell'impugnazione, secondo il principio della soccombenza, si condanna la società **Pt_1** al pagamento delle spese del presente giudizio di appello nella misura liquidata in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 37/2018 (giudizi di valore indeterminabile - complessità media) e tenuto conto delle attività difensive svolte.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano,
Seconda sezione civile,
definitivamente pronunciando, così dispone:

RIGETTA

l'appello proposto da **Parte_1** nei confronti di **CP_1** per l'effetto

CONFERMA

la sentenza n. 423/2020 del Tribunale di Milano, sezione undicesima civile, pubblicata il 16/01/2020;

CONDANNA

delle spese di lite liquidate in euro 8.066,00 per compensi oltre contributo spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;

DICHIARA

la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art 13 comma 1 *quater* del DPR 115/2002 così come modificato dall'art 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n 228.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 gennaio 2022

Il Presidente rel

dott.ssa Gabriella Anna Maria Schiaffino